

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4011/2536

บริษัท อีสต์เอเชียติก จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. มาตรา 65 ตี (13), มาตรา 65 ทวิ (9)

โจทก์โอนขายกิจการโดยมีข้อสัญญาว่า โจทก์ต้องชดใช้หนี้ของลูกหนี้การค้า
ทั่วไปที่โอนไปแล้วเรียกเก็บเงินไม่ได้ให้ผู้รับโอนการที่โจทก์ออกไปลดหนี้ของลูกหนี้
การค้าทั่วไปที่สงสัยว่าจะสูญให้ผู้รับโอน จึงเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา
มิใช่การจำหน่ายหนี้สูญ จึงเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะนำมา
หักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิได้ รายจ่ายลดค่าเช่าซื้อที่โอนขาย เป็นการ
โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อ เป็นหนี้ค้างชำระ และหนี้ที่จะถึงกำหนดใน
อนาคตเป็นการคิดส่วนลด เป็นการเหมาเพราะโจทก์เลิกกิจการส่วนลดนี้จึงเป็นราย
จ่ายเพื่อหากำไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ส่วนลดสำหรับ
หนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้ที่โจทก์ต้องชดใช้เป็นไปตามข้อผูกพันในสัญญา จึงเป็น
รายจ่ายที่โจทก์จ่ายไปเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2520 โจทก์ได้ทำสัญญากับบริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด โอน
ขายทรัพย์สิน หนี้สินและธุรกิจรวมทั้งภูตวิลล์ของโจทก์ ได้กำหนดค่าตอบแทนเป็น

เงิน 33,310,021.85 บาท โดยคำนวณจากยอดทรัพย์สินหักลบด้วยยอดหนี้สินที่โอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2520 ทรัพย์สินที่ขายรวมถึงหนี้สินของลูกค้าหนี้การค้ำทั่วไปของ โจทก์คิดเป็นเงิน 223,601,792.22 บาทซึ่งไม่รวมลูกค้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และตาม สัญญาดังกล่าวกำหนดให้โจทก์จะต้องชดใช้ให้แก่บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด ถ้าหนี้สินที่โอนไปเป็นหนี้ที่มีปัญหาหรือสงสัยว่าจะสูญทั้งนี้ตาม จำนวนที่จะตกลงกัน ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม 2521 โจทก์ได้โอนหนี้สินของลูกค้าหนี้ การค้ำทั่วไป ส่วนที่เหลือให้แก่บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด อีกคิดเป็น เงิน 2,762,854.60 บาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2521 โจทก์ได้โอนหนี้สินของลูกค้าหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่บริษัทอีสต์เอเชียติก(ประเทศไทย) จำกัด อีกคิดเป็นเงิน 22,715,588.31 บาท โจทก์ได้ตกลงให้ส่วนลดสำหรับค่าตอบแทนที่บริษัทอีสต์เอเชีย ตีก(ประเทศไทย) จำกัด จะต้องชำระให้โจทก์เพื่อตอบแทนการโอนหนี้สินของลูกค้าหนี้ ทางการค้าทั่วไปเป็นเงิน 4,170,788.21 บาท ทั้งนี้เนื่องจากตามสัญญาโจทก์จะต้อง ชดใช้บริษัทอีสต์เอเชียติก(ประเทศไทย) จำกัด ถ้าปรากฏว่าหนี้ที่โจทก์โอนขายไป เป็นหนี้ที่มีปัญหาหรือสงสัยว่าจะสูญ สำหรับหนี้ของลูกค้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อโจทก์ได้ ตกลงให้ส่วนลดแก่บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 2,418,862 บาท เนื่องจากหนี้ที่โอนเป็นหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ในระยะยาว ตั้งแต่ 12 เดือนถึง 36 เดือน และเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยในอัตรารวมอยู่ด้วย โจทก์จึงตกลง คำนวณหามูลค่าที่แท้จริงของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันโอนทั้งนี้โดยหักดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี รวมส่วนลดที่โจทก์ลดให้แก่บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด ข้างต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 6,589,650.21 บาท ซึ่งมีหลักฐานตามใบลดหนี้ของ โจทก์ส่วนลดดังกล่าวจึงไม่ใช่รายจ่ายที่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) เพราะเป็น รายจ่ายเพื่อหากำไรและเพื่อกิจการของโจทก์โดยเฉพาะอีกทั้งไม่ใช่การจำหน่ายหนี้ สูญจากบัญชีลูกค้าหนี้ตามนัย มาตรา 65 ทวิ (9) การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลย ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2529 แจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2521 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2521 เป็นเงินภาษี 2,306,377.55 บาท กับเงินเพิ่มจำนวน 461,275.51 บาท รวมเรียกเก็บทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,767,653.06 บาท โดยเจ้าพนักงานอ้างว่า โจทก์ยื่น ภ.ง.ด 5 มีกำไรสุทธิ 97,896,921.13 บาท แต่มีรายจ่ายจำนวน 6,589,650.21 บาท ซึ่งถือเป็นรายจ่ายมิได้ตามนัยมาตรา 65 ตี (13) ประกอบมาตรา 65 ทวิ (9) เมื่อปรับปรุงแล้ว โจทก์มีกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเป็นเงิน 104,486,571.34 บาท เป็นภาษีที่ต้องชำระ 36,570,299.95 บาท หักชำระไว้แล้ว 34,263,922.40 บาท จึงต้องชำระภาษีเพิ่มเติม 2,306,377.55 บาท พร้อมเงินเพิ่มเป็นเงิน 461,275.51 บาท โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยว่า การประเมินถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีเหตุอันควรผ่อนผันจึงลดเงินเพิ่มให้คงเหลือเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเงินเพิ่มตามกฎหมายและให้โจทก์เสียภาษีและเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 2,537,015.30 บาท โจทก์เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ถูกต้อง จึงขอให้ศาลเพิกถอนการประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้เลิกประกอบธุรกิจโดยทำสัญญาขายและโอนทรัพย์สินหนีสิน และธุรกิจทั้งปวงรวมทั้งภูตวิสิทธิ์ให้แก่บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบพบว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2521 โจทก์มีรายจ่ายจำนวน 6,589,650.21 บาท อันถือเป็นรายจ่ายมิได้ คือรายจ่ายส่วนลดในการขาย (โอน) ลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญจำนวน 4,170,788.21 บาท เป็นลูกหนี้ที่บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด เรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลาไม่ได้ โจทก์จึงขอใช้ให้ตามมูลค่าลูกหนี้ที่โอน ซึ่งเป็นหนี้ที่โอนให้โดยไม่คิดมูลค่า ถือได้ว่าเป็นรายจ่ายที่มิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ เป็นการตัดหนี้สูญก่อนกำหนดตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตี (13), 65 ทวิ (9) และรายจ่ายส่วนลดในการขาย (โอน) ลูกหนี้เข้าชื่อ โดยคำนวณส่วนลดใน

อัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของมูลค่าที่โอน คำนวณเป็นส่วนลด 2,418,862 บาท ถือเป็นรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (13) เมื่อปรับปรุงกำไรสุทธิใหม่แล้ว เจ้าพนักงานประเมินจึงได้ประเมินเรียกเก็บภาษีและเงินเพิ่มจากโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการได้พิจารณาและวินิจฉัยว่า การประเมินถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผ่อนผันลดเงินเพิ่มให้ร้อยละ 50 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำนวณวินิจฉัยอุทธรณ์บางส่วน โดยให้นำส่วนลดจากการโอนลูกหนี้การค้าทั่วไป 1,407,933.61 บาท และส่วนลดจากการโอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 2,418,862 บาท มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2521 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2521 ของโจทก์ได้ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาแรกตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า รายจ่ายส่วนลดหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญจำนวน 1,407,933.61 บาท และส่วนลดค่าเช่าซื้อที่โอนขายจำนวน 2,418,862 บาท เป็นรายจ่ายที่มิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของโจทก์หรือไม่เห็นว่า สำหรับรายจ่ายส่วนลดหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญจำนวน 1,407,933.61 บาท เมื่อได้ความจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีของโจทก์และสมุห์บัญชีของบริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับโอนพยานโจทก์ว่า โจทก์เป็นผู้ออกไปลดหนี้ของลูกหนี้การค้าทั่วไปที่สงสัยว่าจะสูญจำนวน 1,407,933.61 บาท ให้ผู้รับโอนอันเป็นไปตามพันธะในสัญญาข้อ 5 ที่ว่าโจทก์ต้องขอใช้หนี้ที่โอนไปแล้วเรียกเก็บเงินไม่ได้ภายใน 4 สัปดาห์นับแต่วันที่ได้ตกลงกัน ในข้อนี้พยานจำเลยก็

ยอมรับว่าการออกใบลดหนี้ดังกล่าวเป็นการลดหนี้ให้เนื่องจากการโอนขายกิจการ ตามสัญญา การลดหนี้รายนี้จึงเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญามิใช่การจำหน่ายหนี้สูญดังจำเลยอ้าง จึงเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ส่วนรายจ่ายส่วนลดค่าเช่าซื้อที่โอนขายจำนวน 2,418,862 บาท นั้น เห็นว่า โจทก์ทำสัญญาโอนขายทรัพย์สินหนี้สิน และกิจการให้แก่บริษัทอีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากโจทก์จะเลิกกิจการ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อเป็นหนี้ที่ค้างชำระและหนี้ที่จะถึงกำหนดในอนาคต โดยโจทก์ให้ส่วนลดร้อยละ 12 คิดค่าส่วนลดเป็นเงิน 2,418,862 บาท เป็นการคิดส่วนลดเป็นการเหมาจากราคาเช่าซื้อทั้งหมดเพราะโจทก์เลิกกิจการจึงไม่ต้องคำนึงว่ามีหนี้ค่าเช่าซื้อบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ ส่วนลดนี้จึงเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะโจทก์นำรายจ่ายทั้งสองจำนวนดังกล่าวมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาในปัญหานี้ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า ส่วนลดสำหรับหนี้ของลูกหนี้การค้าทั่วไปจำนวน 2,762,854.60 บาท เป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่ เห็นว่า หนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้ในส่วนนี้ก็เป็นหนี้ของลูกหนี้การค้าทั่วไปที่โจทก์ได้โอนขายไปตามสัญญานั้นเอง เพียงแต่มีการตกลงให้ส่วนลดสำหรับหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้เพิ่มเติมจากที่เคยตกลงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 จำนวน 1,407,933.61 บาท เท่านั้นหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้ในส่วนหลังที่มีการตกลงเพิ่มเติมนี้เป็นการตกลงเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2521 ให้คิดบัญชีกันจนถึงวันสิ้นปีคือวันที่ 31 ธันวาคม 2521 เป็นหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้ที่โจทก์ต้องชดใช้จำนวน 2,762,854.60 บาท การที่โจทก์ให้ส่วนลดสำหรับลูกหนี้การค้าทั่วไปนี้เป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาข้อ 5ดังกล่าว จึงเป็นรายจ่ายที่โจทก์ได้จ่ายไปเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ โจทก์จึงนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาในส่วนนี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ